

第一章 总论

知识点 5: 仲裁

一. 仲裁的适用范围

要点	具体规定		
不得申请仲裁的争议	1	与 人身有关 的婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷	
	2	依法应当由行政机关处理的 行政争议	
可以申请仲裁的争议	适用《仲裁法》作为裁决依据的仲裁争议		平等主体之间发生的且当事人有权处分的财产权益纠纷，可以仲裁
	不适用《仲裁法》作为裁决依据的仲裁争议	1	劳动争议 ——适用《劳动争议调解仲裁法》
		2	农村土地承包经营纠纷 ——适用《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》
		3	体育仲裁 ——适用《体育法》

二. 仲裁的原则

1. “一裁终局”原则

要点	具体规定
含义	仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷，不能再申请仲裁或向人民法院起诉
例外	人民法院可以依法对仲裁进行必要的监督。仲裁裁决被人民法院依法裁定撤销或不予执行的，当事人可以重新达成仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉
裁决形式	仲裁活动可以通过信息网络 在线 进行，但当事人 明确表示不同意的除外 。仲裁活动通过信息网络在线进行的，与线下仲裁活动具有 同等法律效力

2. “自愿”原则

要点	具体规定
含义	当事人选择仲裁方式解决纠纷，应当遵循自愿原则，达成仲裁协议。 没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁机构不予受理
形式	仲裁协议 应当以书面形式 订立， 口头 达成仲裁的意思表示 无效
细节	1 仲裁协议包括 合同中订立的仲裁条款 以及在 纠纷发生前后 以其他书面方式（合同书、信件和数据电文等）达成的请求仲裁的协议
	2 一方当事人在申请仲裁时主张有仲裁协议，另一方当事人在 首次开庭前不予否认 的， 经仲裁庭提示并记录，视为当事人之间存在仲裁协议

3. “仲裁机构依法独立行使仲裁权”原则

要点	具体规定	
含义	仲裁依法独立进行，不受行政机关、社会团体和个人的干涉	
细节	仲裁机构属于公益性 非营利法人 （民间机构）， 不隶属于任何国家机关	
拓展	仲裁 不实行“级别管辖”	仲裁机构之间没有隶属关系
	仲裁 不实行“地域管辖”	仲裁机构不按行政区划层层设立

4. 其他原则

原则	含义
以事实为根据，以法律为准绳，公平合理地解决纠纷原则	仲裁机构应以客观事实为根据，以民事实体法和程序法作为作出仲裁裁决的标准。为了准确地认定事实，仲裁庭必须充分听取双方当事人的陈述、证人证言和鉴定人的鉴定意见，防止偏听偏信和主观臆断。仲裁庭认为有必要收集的证据，可以自行收集。在适用法律时，法律有明文规定的，按照法律的规定执行；无明文规定的，按照法律的基本精神和公平合理原则处理，不偏袒任何一方，也不对任何一方施加压力
诚信原则	诚信原则是仲裁的基石，有助于确保仲裁程序的公正、公平，保证仲裁程序的公正性与权威性，维护仲裁制度的公信力和当事人的合法权益。诚信原则要求当事人如实提供与仲裁活动有关的证据材料，保证证据的真实性、完整性和可靠性，遵守仲裁程序，配合仲裁庭进行仲裁活动，履行仲裁协议和裁决。同时，仲裁员也应客观、公正的审理案件，根据事实和法律作出裁决。诚信原则适用于仲裁程序的各个阶段

三. 仲裁协议

1. 内容

要点	具体规定	
必备内容	1	请求仲裁的意思表示
	2	仲裁事项
	3	选定的仲裁机构
注意	仲裁协议对仲裁事项或仲裁机构没有约定或者约定不明确的，当事人可以补充协议； <u>达不成补充协议的，仲裁协议无效（非“直接无效”）</u>	

图示

仲裁协议(样式一)

乙方：×××（姓名或者名称、住址）

甲乙双方就×××（写明仲裁的事由）达成仲裁协议如下：

如果双方在履行××合同过程中发生纠纷，双方自愿将此纠纷提交×××仲裁委员会仲裁，其仲裁裁决对双方有约束力。

本协议一式三份，甲乙双方各执一份，×××仲裁委员会一份。

本协议自双方签字之日起生效。

甲方：×××（签字、盖章）

乙方：×××（签字、盖章）

年 月 日

2. 说明

仲裁是指由仲裁机关对当事人之间的合同和其他财产权益纠纷进行公断，它是处理这类纠纷的途径之一。我国《仲裁法》规定，对婚姻、收养、监护、扶养、继承、纠纷和依法应当由行政机关处理的行政争议不能仲裁。根据《仲裁法》的规定，仲裁必须经当事人双方的意思表示一致，而且要有书面的仲裁协议，明确的仲裁组织，仲裁机构才能受理。因此，仲裁协议必须具备三个方面的内容才是合法有效的。

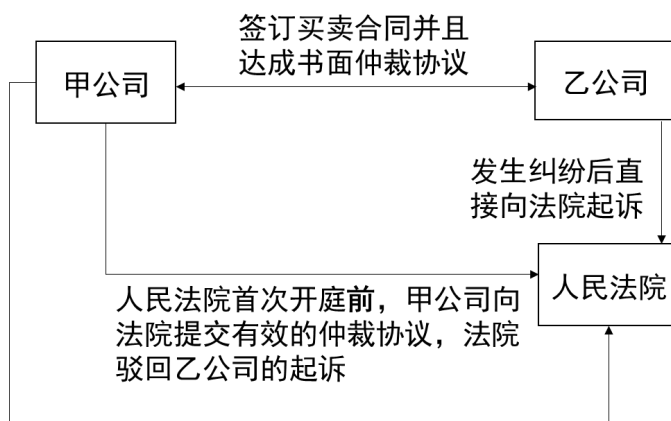
一是当事人双方必须有仲裁的意思表示

2. 效力

(1) 有效的仲裁协议具有排除诉讼管辖权的作用

当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前（非“开庭时/开庭后”）提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效或者法律另有规定的除外；另一方在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议（≠仲裁协议无效），人民法院应当继续审理。

[案例 1.19]

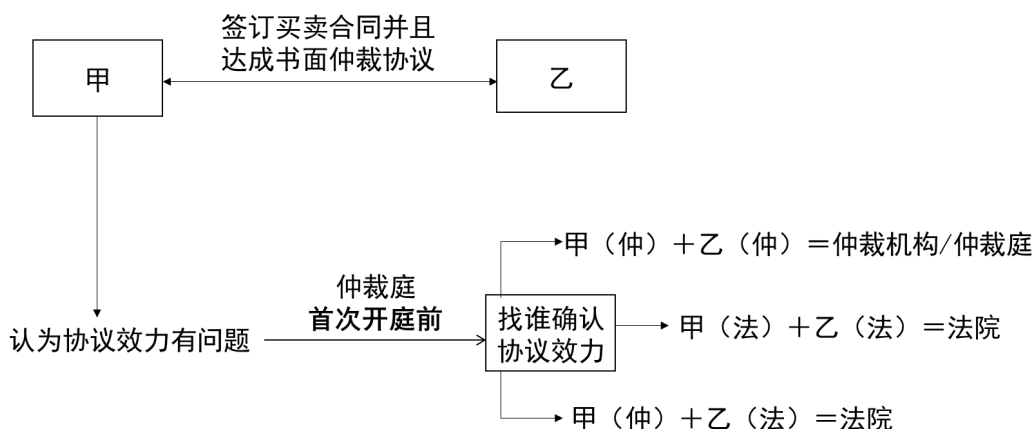


人民法院首次开庭时/开庭后，甲公司向法院提交有效的仲裁协议或者不提交有效的仲裁协议，视为放弃仲裁协议，案件由法院继续审理

(2) 当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当如何处理？

当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在首次开庭前（非“开庭时/开庭后”）请求仲裁机构或者仲裁庭作出决定，或请求人民法院作出裁定。一方请求仲裁机构或者仲裁庭作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。

[案例 1.20]



(3) 仲裁协议具有独立性

合同是否成立及其变更、解除、不生效、终止、被撤销或者无效，不影响仲裁协议的效力

(4) 仲裁协议无效的情形

序号	具体情形
1	约定的仲裁事项 超过法律规定的仲裁范围
2	无民事行为能力人 或者 限制民事行为能力人 订立的仲裁协议
3	一方采取 胁迫 手段，迫使对方订立仲裁协议的
4	仲裁协议对仲裁事项或仲裁机构没有约定或者约定不明确的，当事人可以补充协议； 达不成补充协议的 ，仲裁协议无效

四. 仲裁机构与仲裁庭

1. 仲裁机构

要点	具体规定
设立	仲裁机构可以在直辖市和省、自治区人民政府所在地的市设立，也可以根据需要在其他设区的市设立， 不按行政区划层层设立
登记	仲裁机构的设立应当经省、自治区、直辖市人民政府的 司法行政部门 登记

2. 仲裁庭

组成方式	仲裁员的选定方式
独任庭	当事人约定由 一名 仲裁员成立仲裁庭的，仲裁员由当事人 共同 选定，也可以由当事人 共同委托仲裁机构主任 按照仲裁规则确定的程序 指定
合议庭	当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当 各自选定或者各自委托仲裁机构主任 按照仲裁规则确定的程序 指定一名 仲裁员； 第三名 仲裁员由当事人 共同选定 ，也可以由当事人 共同委托仲裁机构主任 按照仲裁规则确定的程序 指定 。 当事人约定第三名仲裁员由其各自选定的仲裁员共同选定的 ，从其约定。 第三名仲裁员是首席仲裁员
当事人没有在仲裁规则规定的期限内约定仲裁庭的组成方式或者选定仲裁员的，由 仲裁机构主任 按照仲裁规则确定的程序确定或者指定	

回避制度	
基本规定	仲裁员存在可能导致当事人对其独立性，公正性产生合理怀疑情形的， 该仲裁员 应当及时向仲裁机构 书面披露 。仲裁机构应当将仲裁员书面披露情况、仲裁庭的组成情况 书面通知当事人
仲裁员应当回避的情形	1 是本案当事人、代理人，或者当事人、代理人的近亲属
	2 与本案有利害关系
	3 与本案当事人、代理人有其他关系， 可能影响公正仲裁的
	4 私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼的
当事人提出回避的时间	当事人 提出回避申请应当说明理由，在 首次开庭前 提出。回避事由在首次开庭后知道的，可以在 最后一次开庭终结前 提出
是否回避的决定权	仲裁员是否回避，由 仲裁机构主任决定 ；仲裁机构主任担任仲裁员时，其是否回避由 仲裁机构的其他组成人员集体决定
提示	仲裁员因回避或者其他原因不能履行职责的，应当依法重新选定或者指定仲裁员。因回避而重新选定或者指定仲裁员后，已进行的仲裁程序是否重新进行，由 仲裁庭 决定

五. 仲裁程序

1. 开庭不公开制度

要点	具体规定
开庭	仲裁应当开庭进行。当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决
不公开	仲裁不公开进行。当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密、他人的商业秘密或者个人隐私的除外

2. 证据制度

当事人应当对自己的主张提供证据，并有权申请证据保全。因情况紧急，仲裁协议的当事人可以在申请仲裁前，依法向人民法院申请证据保全。当事人申请证据保全的，人民法院应当依法及时处理。仲裁庭认为有必要收集的证据可以自行收集；必要时，可以请求有关方面依法予以协助。证据应当在开庭时出示，当事人可以质证。当事人在仲裁过程中有权进行辩论，辩论终结时，首席仲裁员或者独任仲裁员应当征询当事人的最后意见。仲裁庭发现当事人单方捏造基本事实申请仲裁或者当事人之间恶意串通，企图通过仲裁方式侵害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，应当驳回其仲裁请求。

3. 和解制度

要点	具体规定	
必要性	申请仲裁后，当事人 <u>可以自行和解</u>	
和解效果	<u>当事人达成和解协议后</u> 的处理	若反悔，当事人能否根据仲裁协议（再次）申请仲裁
	可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书	×
	可以撤回仲裁申请	✓

4. 调解制度

要点	具体规定
调解的必要性	1 仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解
	2 当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解
调解效果	1 调解不成的，仲裁庭应当及时作出裁决
	2 调解达成协议的，（仲裁庭）应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书，调解书与裁决书具有同等法律效力
调解书	1 调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力
	2 在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决

5. 作出裁决

要点	具体规定			
裁决原则	裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出（ <u>先多数后首席，不要求必须形成一致意见</u> ）			
	仲裁员甲	仲裁员乙	仲裁员丙（首席）	裁决意见
	A 意见	A 意见	A 意见	A 意见

	A 意见	B 意见	B 意见	B 意见
	A 意见	B 意见	C 意见	C 意见
裁决生效	裁决书自 作出 之日起发 生法律 效力			
当事人不出庭的处理	谁不出庭	具体处理		
	申请人	申请人经书面通知，无正当理由不到庭或未经仲裁庭许可中途退庭， 视为撤回仲裁申请		
	被申请人	被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭， 可以缺席裁决		
	当事人 有正当理由 的， 可以 在仲裁规则规定的期限内 请求延期开庭			

六. 强制执行

要点	具体规定
基本规定	当事人应当履行仲裁裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依法向 人民法院 申请执行。受理申请的人民法院应当执行。但是，人民法院认定执行该裁决将违背公共利益的，应当裁定不予执行
财产保全与行为保全	一方当事人因另一方当事人的行为或者其他原因，可能使裁决难以执行或者造成当事人其他损害的，可以申请 财产保全、请求责令另一方当事人作出一定行为或者禁止其作出一定行为 。当事人申请保全的， 仲裁机构 应当将当事人的申请依法提交人民法院，人民法院应当依法及时处理。因情况紧急，仲裁协议的当事人可以在 申请仲裁前 依法向人民法院申请财产保全、请求责令另一方当事人作出一定行为或者禁止其作出一定行为。当事人申请保全的，人民法院应当依法及时处理。申请有错误的， 申请人 应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失

七. 撤销裁决

要点	具体规定		备注
法定撤销情形	1	没有仲裁协议的	不应裁
	2	裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的	
	3	仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的	违法裁
	4	仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的	
	5	对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的	错误裁
	6	裁决所根据的证据是伪造的	
申请程序	当事人提出证据证明裁决有依法应撤销情形的，可在收到裁决书之日起3个月内（“小三”），向仲裁机构所在地的中级人民法院申请撤销裁决		

要点	具体规定
执撤之争	当事人 一方申请执行 仲裁裁决， 另一方申请撤销裁决 的，人民法院应当裁定 中止 执行：
	法院对“撤销”的态度 法院态度 法院对“执行”的态度
	裁定撤销裁决 支持“撤销” 应当裁定 终结执行
	撤销裁决的申请被裁定驳回 支持“执行” 应当裁定 恢复执行

八. 涉外仲裁的特别规定

1. 概述

要点	具体规定		
界定	对当事人之间涉外经济贸易、运输、海事纠纷以及其他涉外纠纷的仲裁为涉外仲裁		
仲裁地	确定意义	以仲裁地作为仲裁程序的适用法及司法管辖法院的确定依据	
	确定规则	1	涉外仲裁的当事人可以 书面约定 仲裁地
		2	当事人对仲裁地没有约定或者约定不明确的, 根据 当事人约定的仲裁规则 确定仲裁地; 仲裁规则没有规定的, 由 仲裁庭根据案件情况, 按照便利争议解决的原则 确定仲裁地

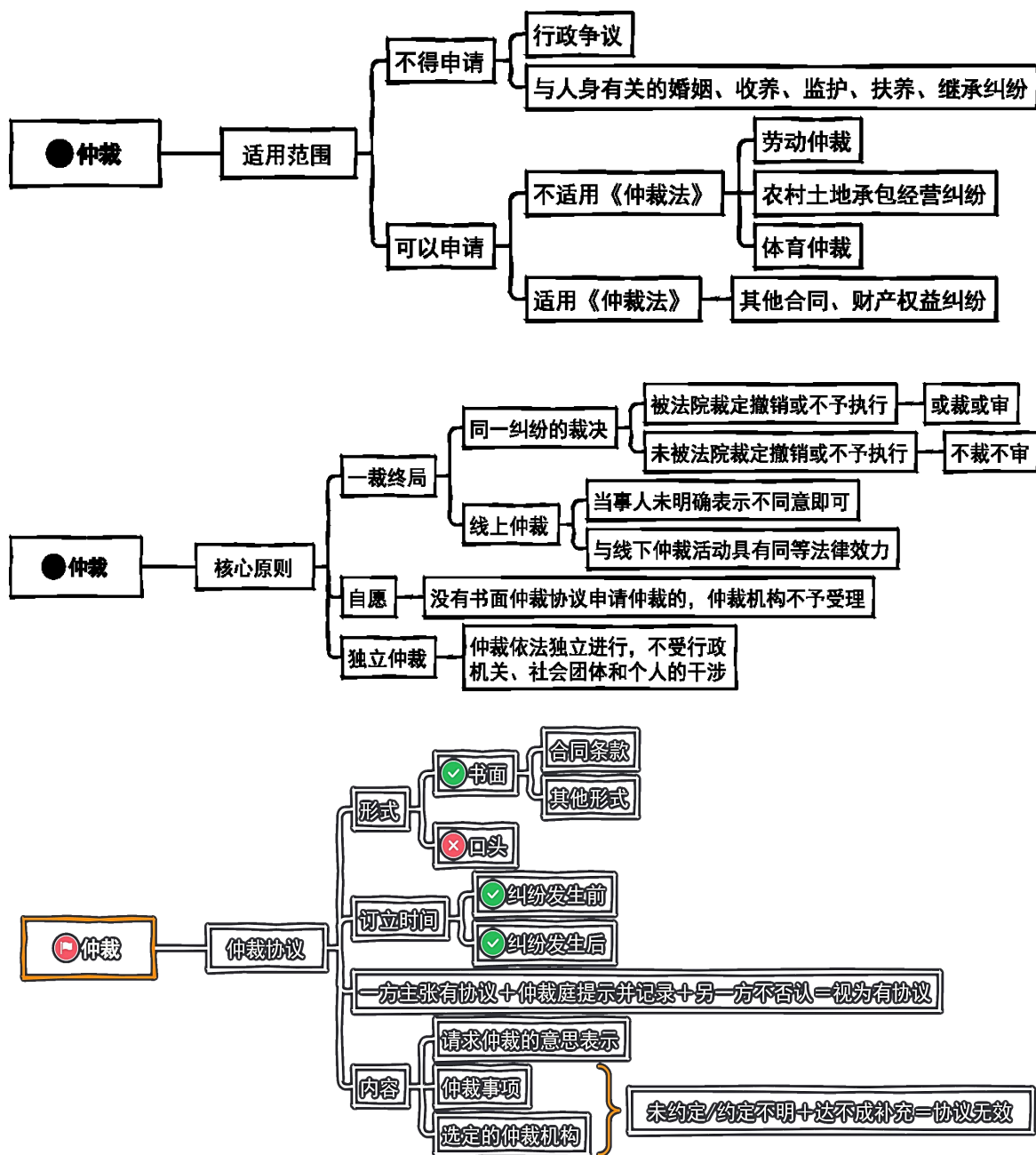
2. 临时仲裁

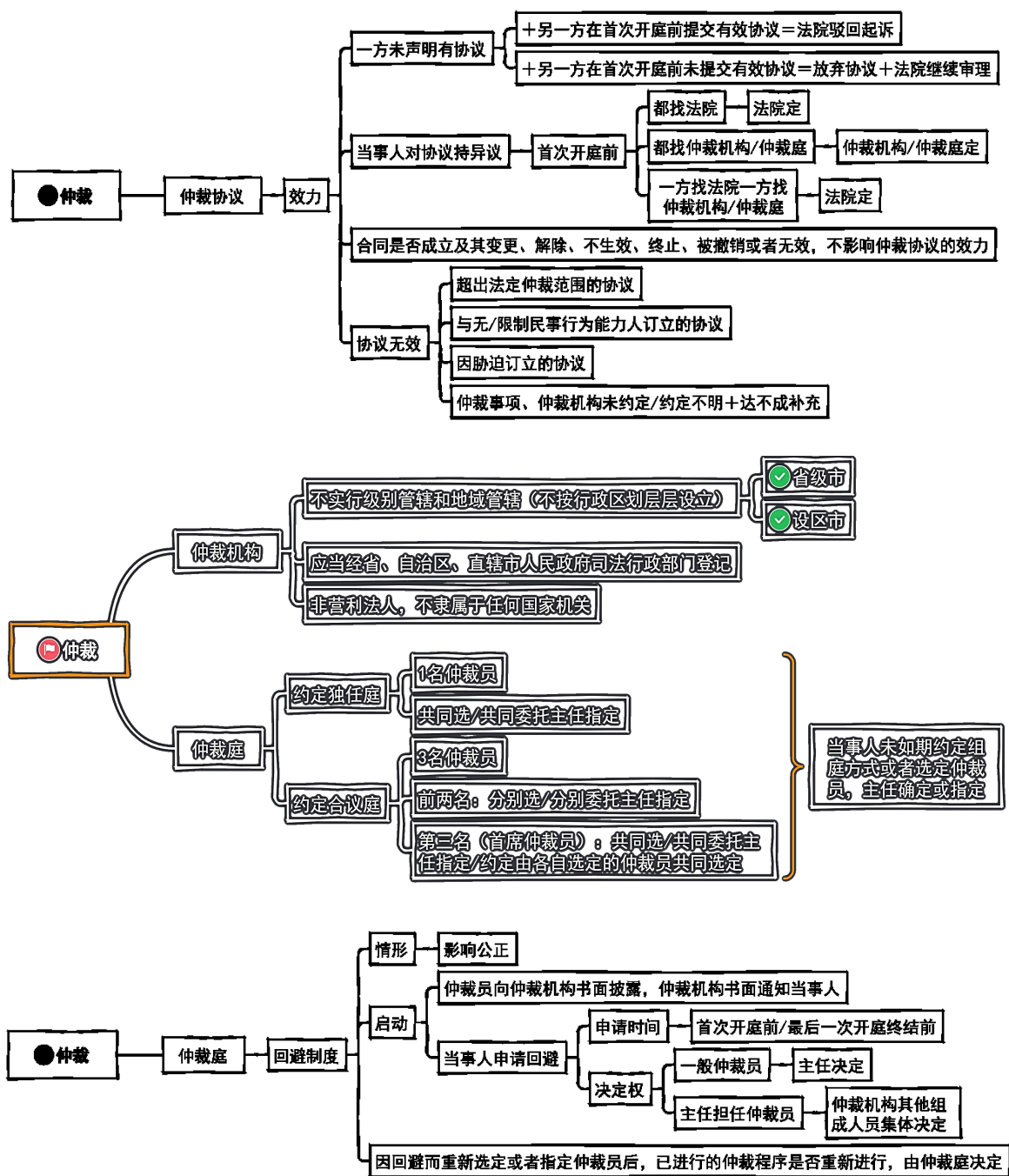
要点	具体规定
适用	涉外海事纠纷 或在经国务院批准设立的 自由贸易试验区 、海南 自由贸易港 以及国家规定的其他区域内设立 登记的企业之间 发生的涉外纠纷
仲裁程序	当事人书面约定仲裁的, 可以选择由 仲裁机构 进行; 也可以选择 以中华人民共和国为仲裁地 , 由符合《仲裁法》规定条件的人员组成仲裁庭按照约定的仲裁规则进行, 该仲裁庭应当在组庭后 3 个工作日内将当事人名称、仲裁地、仲裁庭的组成情况、仲裁规则 向仲裁协会备案 。当事人申请财产保全、证据保全、请求责令另一方当事人作出一定行为或者禁止其作出一定行为的, 仲裁庭应当依法将当事人的申请提交人民法院, 人民法院应当依法及时处理

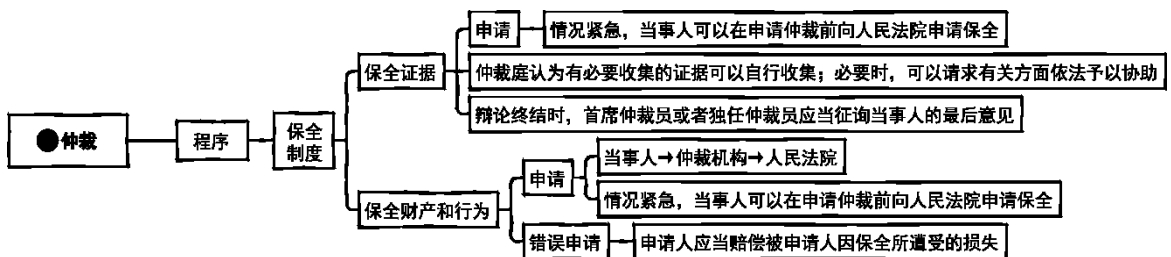
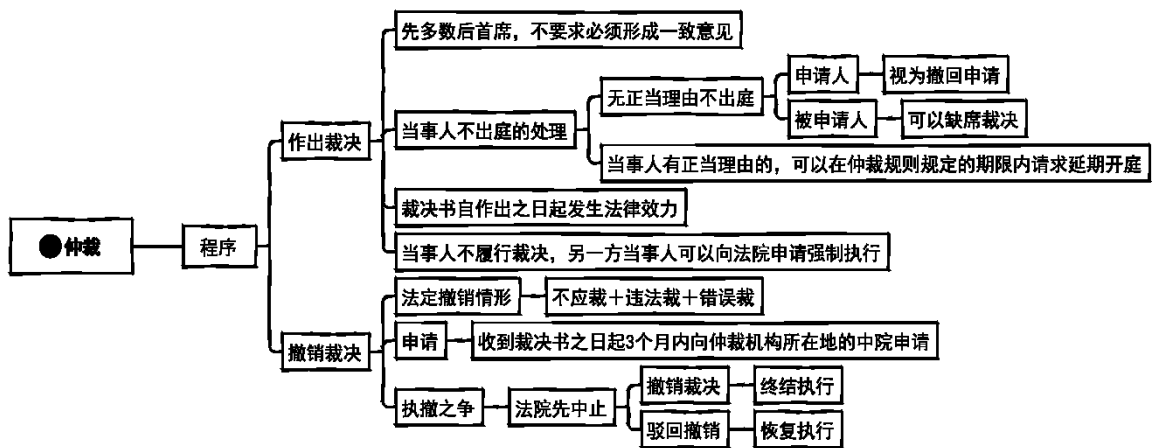
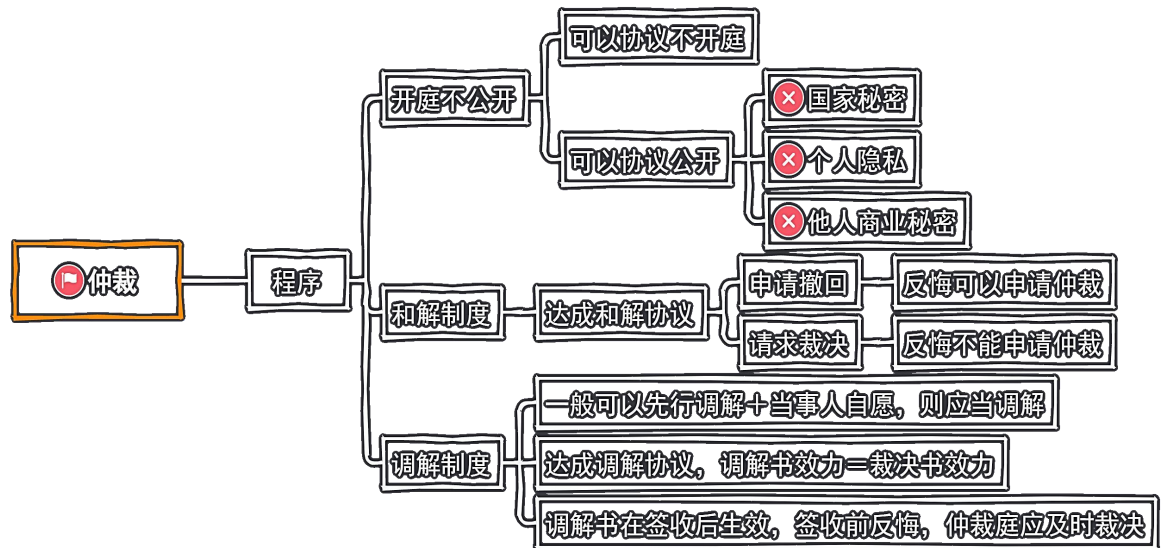
3. 承认与执行

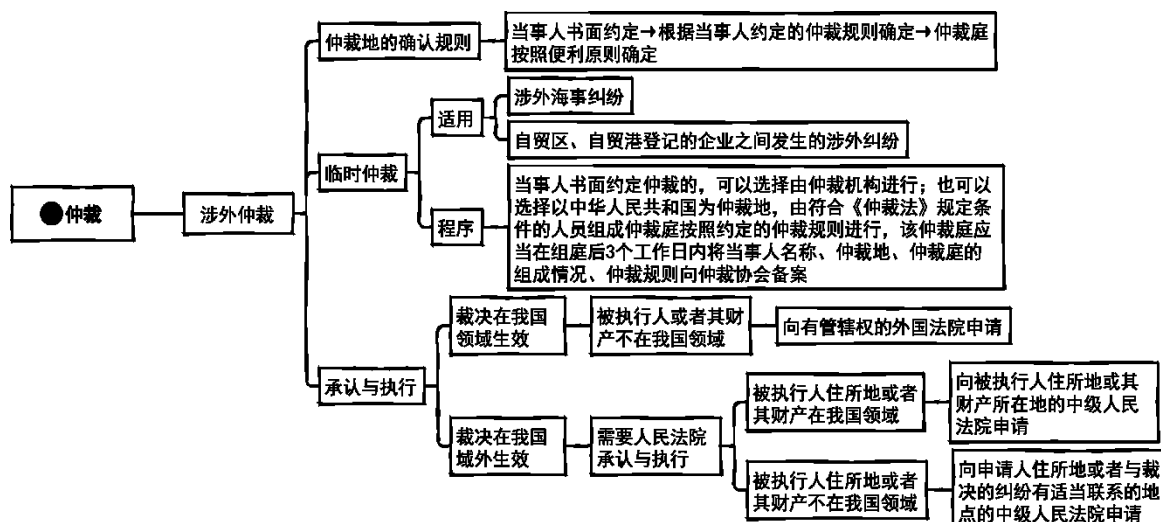
仲裁裁决是否在我国领域生效	情形		向谁申请承认与执行
是	被执行人或其财产不在中华人民共和国领域内		当事人可以直接向有管辖权的 外国法院 申请承认和执行
否	需要人民法院承认和执行的	一般	当事人可以直接向 被执行人住所地或者其财产所在地的中级 人民法院申请
		被执行人住所地或其财产不在中华人民共和国领域内的	当事人可以向 申请人住所地或者与裁决的纠纷有适当联系的地点的中级 人民法院申请
外国仲裁机构对中华人民共和国的公民、法人和其他组织的合法权益加以限制、歧视的，中华人民共和国有关机构有权对该国公民、企业和其他组织实行对等原则			

本单元“知识点5”总结









精学细练

【单选题】根据仲裁法律制度的规定，下列各项中属于《仲裁法》适用范围的是（ ）。
（根据 2025 年真题改编）

- A. 赠与合同纠纷
- B. 劳动争议
- C. 继承纠纷
- D. 竞技体育活动中发生的争议

【答案】A

【解析】平等主体的自然人、法人、非法人组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁，选项 A 当选。以下纠纷不适用《仲裁法》：（1）与人身有关的婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷，选项 C 不当选。（2）依法应当由行政机关处理的行政争议。（3）劳动争议，选项 B 不当选。（4）农村土地承包经营纠纷。（5）体育仲裁，选项 D 不当选。

【单选题】根据《仲裁法》的规定，下列关于仲裁一裁终局原则的表述中，正确的是（ ）。

- A. 仲裁裁决被人民法院撤销后，当事人不得依据重新达成的仲裁协议申请仲裁，只能向人民法院起诉
- B. 仲裁裁决生效后，当事人就同一纠纷，不能再申请仲裁，但可以向人民法院提起诉讼
- C. 仲裁裁决被人民法院撤销后，当事人既可以重新达成仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉
- D. 仲裁裁决被人民法院裁定不予执行后，当事人可以重新达成仲裁协议申请仲裁，不能向人民法院起诉

【答案】C

【解析】仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷，不能再申请仲裁或向人民法院起诉。但是裁决被人民法院依法裁定撤销或不予执行的，当事人可以重新达成仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉。选项 C 当选。

【判断题】仲裁实行地域管辖，经济纠纷案件当事人只能向纠纷发生地仲裁机构提请仲裁。
（ ）

【答案】×

【解析】仲裁不实行级别管辖和地域管辖，仲裁机构由当事人协议选定。

【单选题】下列关于仲裁机构的表述中，错误的是（ ）。(2025 年)

- A. 仲裁机构不按行政区划层层设立
- B. 仲裁机构独立于行政机关
- C. 仲裁机构之间没有隶属关系
- D. 仲裁机构无须经行政部门登记

【答案】D

【解析】仲裁机构可以在直辖市和省、自治区人民政府所在地的市设立，也可以根据需要在其他设区的市设立，不按行政区划层层设立。选项 A 不当选。仲裁机构独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系。仲裁机构之间也没有隶属关系。选项 B、C 不当选。仲裁机构的设立应当经省、自治区、直辖市的司法行政部门登记。选项 D 当选。

【单选题】甲、乙公司因买卖合同发生纠纷，双方在纠纷发生前签订了有效的仲裁协议。甲公司就该纠纷向人民法院提起诉讼，未声明有仲裁协议。法院受理后，乙公司在首次开庭后提出异议并提交仲裁协议。下列表述正确的是（ ）。

- A. 诉讼效力优于仲裁，法院受理该案件
- B. 因乙公司未在首次开庭前提交仲裁协议，法院应继续审理
- C. 因乙公司未在首次开庭前提交仲裁协议，该仲裁协议无效
- D. 双方已经达成有效的仲裁协议，只能继续提起仲裁

【答案】B

【解析】当事人达成仲裁协议，一方向人民法院提起诉讼未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效或者法律另有规定的除外；另一方在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议，人民法院应当继续审理。

【单选题】根据仲裁法律制度的规定，下列关于仲裁协议的表述中，正确的是（ ）。

- A. 可口头订立仲裁协议
- B. 对仲裁事项或仲裁机构没有约定的仲裁协议无效
- C. 当事人对仲裁协议的效力有异议，可以在仲裁庭开庭前请求仲裁机构或者仲裁庭作出决定
- D. 合同无效的，仲裁条款相应无效

【答案】C

【解析】仲裁协议应当以书面形式订立，口头达成仲裁的意思表示无效，选项 A 不当选。仲裁协议对仲裁事项或仲裁机构没有约定或者约定不明确的，当事人可以补充协议；达不成补充协议的，仲裁协议无效，选项 B 不当选。仲裁协议具有独立性，合同是否成立及其变更、解除、不生效、终止、被撤销或者无效，不影响仲裁协议的效力，选项 D 不当选。

【多选题】根据仲裁法律制度的规定，下列仲裁协议中，无效的有（ ）。A. 对仲裁事项或仲裁机构没有约定或者约定不明确的仲裁协议

- B. 刘某与 15 周岁的吴某因买卖合同纠纷订立的仲裁协议
- C. 郑某采取胁迫手段，迫使王某与其订立的仲裁协议
- D. 孙某与李某因继承纠纷订立的仲裁协议

【答案】BCD

【解析】无效的仲裁协议包括：(1) 约定的仲裁事项超过法律规定的仲裁范围（选项 D）；(2) 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议（选项 B）；(3) 一方采取胁迫手段，迫使对方订立的仲裁协议（选项 C）；(4) 仲裁协议对仲裁事项或仲裁机构没有约定或约

定不明确的，当事人可以补充协议；达不成补充协议的，仲裁协议无效。继承纠纷不属于仲裁适用范围。选项 B、C、D 当选。

【单选题】下列关于仲裁的表述中，符合仲裁法律制度规定的是（ ）。

- A. 在调解书签收后当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决
- B. 仲裁庭不能形成多数意见的，裁决应当按仲裁机构主任的意见作出
- C. 裁决书自双方当事人签收后，即发生法律效力
- D. 当事人没有在仲裁规则规定的期限内约定仲裁庭的组成方式或者选定仲裁员的，由仲裁机构主任按照仲裁规则确定的程序确定或者指定

【答案】D

【解析】(1) 选项 A：在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决，选项 A 不当选；(2) 选项 B：仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按首席仲裁员的意见作出；选项 B 不当选；(3) 选项 C：裁决书自作出之日起发生法律效力，选项 C 不当选。

【单选题】下列关于仲裁裁决的表述中，正确的是（ ）。（2023 年）

- A. 多数仲裁员与首席仲裁员意见不一致时，裁决应当按首席仲裁员的意见作出
- B. 仲裁开庭审理后，当事人不得自行和解
- C. 裁决书自双方当事人签收后发生法律效力
- D. 仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解

【答案】D

【解析】裁决应按多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按首席仲裁员的意见作出。裁决书自作出之日起发生法律效力。选项 A、C 不当选；申请仲裁后，当事人可以自行和解，选项 B 不当选；仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解，当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解；调解不成的，应当及时作出裁决。选项 D 当选。

【多选题】甲、乙因合同纠纷申请仲裁，仲裁庭对案件裁决未能形成一致意见，关于该案件仲裁裁决的下列表述中，符合法律规定的有（ ）。

- A. 应当按照多数仲裁员的意见作出裁决
- B. 应当由仲裁庭达成一致意见作出裁决
- C. 仲裁庭不能形成多数意见时，按照首席仲裁员的意见作出裁决
- D. 仲裁庭不能形成一致意见时，提请仲裁机构作出裁决

【答案】AC

【解析】裁决应按多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按首席仲裁员的意见作出。

【判断题】一方当事人不履行生效仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请强制执行。（ ）

【答案】×

【解析】当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定向“人民法院”申请执行。受申请的人民法院应当执行。

【多选题】根据仲裁法律制度的规定，当事人有证据证明仲裁裁决具有应撤销情形的，可以申请撤销仲裁裁决。下列各项中，不属于仲裁裁决法定撤销情形的有（ ）。

- A. 裁决所根据的证据是伪造的

- B. 没有仲裁协议的
- C. 仲裁庭裁决前未先行调解的
- D. 裁决是在被申请人经书面通知，无正当理由不到庭的情况下作出的

【答案】CD

【解析】仲裁庭在作出裁决前，“可以”先行调解。因此，未先行调解并未违反仲裁程序，不会导致仲裁裁决可撤销。选项 C 当选。被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭，可以缺席裁决，该裁决亦未违反仲裁程序。选项 D 当选。

【判断题】根据《仲裁法》的规定，当事人提出证据证明仲裁裁决有依法应当撤销情形的，可在收到裁决书之日起 6 个月内，向仲裁机构所在地基层人民法院申请撤销裁决。（ ）。

【答案】×

【解析】根据《仲裁法》的规定，当事人提出证据证明仲裁裁决有依法应当撤销情形的，可在收到裁决书之日起 3 个月内，向仲裁机构所在地中级人民法院申请撤销裁决。

【单选题】根据仲裁法律制度规定，当事人一方申请执行仲裁裁决，另一方申请撤销裁决的，人民法院应当首先（ ）。（2023 年）

- A. 裁定终结执行仲裁裁决
- B. 裁定中止执行仲裁裁决
- C. 裁定撤销仲裁裁决
- D. 裁定执行仲裁裁决

【答案】B

【解析】一方当事人申请执行裁决，另一方当事人申请撤销裁决的，人民法院应当裁定中止执行。人民法院裁定撤销裁决的，应当裁定终结执行。撤销裁决的申请被裁定驳回的，人民法院应当裁定恢复执行。选项 B 当选。

【判断题】仲裁活动不得通过信息网络在线进行，但当事人明确表示同意的除外。（ ）

【答案】×

【解析】仲裁活动“可以”通过信息网络在线进行，但当事人“明确表示不同意”的除外。仲裁活动通过信息网络在线进行的，与线下仲裁活动具有同等法律效力。

【单选题】仲裁机构的设立应当经省、自治区、直辖市人民政府的（ ）登记。

- A. 司法行政部门
- B. 商务部门
- C. 中级人民法院
- D. 市场监督管理部门

【答案】A

【解析】仲裁机构的设立应当经省、自治区、直辖市人民政府的“司法行政部门”登记。

【单选题】当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，下列关于第三名仲裁员产生方式的表述中，不正确的是（ ）。

- A. 由当事人共同选定
- B. 由当事人共同委托仲裁机构主任选定
- C. 由当事人各自选定的仲裁员共同选定

D. 由首席仲裁员选定

【答案】D

【解析】当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁机构主任按照仲裁规则确定的程序指定一名仲裁员；第三名仲裁员“由当事人共同选定”，也可以“由当事人共同委托仲裁机构主任按照仲裁规则确定的程序指定”。当事人约定第三名仲裁员“由其各自选定的仲裁员共同选定的”，从其约定。第三名仲裁员是首席仲裁员。

【多选题】根据仲裁法律制度的规定，下列关于回避制度的表述中，正确的有（ ）。

- A. 因回避而重新选定或者指定仲裁员后，已进行的仲裁程序是否重新进行，由仲裁庭决定
- B. 回避事由在首次开庭后知道的，可以在最后一次开庭终结前提出
- C. 仲裁员是否回避，由首席仲裁员决定
- D. 仲裁机构主任担任仲裁员时，其是否回避由仲裁庭集体决定

【答案】AB

【解析】选项 C：仲裁员是否回避，由“仲裁机构主任”决定。选项 D：“仲裁机构主任”担任仲裁员时，其是否回避由“仲裁机构的其他组成人员集体”决定。

【多选题】根据仲裁法律制度的规定，下列案件中，当事人不得协议公开审理的有（ ）。

- A. 涉及国家秘密的案件
- B. 涉及个人隐私的案件
- C. 涉及本人商业秘密的案件
- D. 涉及他人商业秘密的案件

【答案】ABD

【解析】仲裁不公开进行。当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密、他人的商业秘密或者个人隐私的除外。

【多选题】根据仲裁法律制度的规定，下列关于财产保全和证据保全的表述中，正确的有（ ）。

- A. 因情况紧急，仲裁协议的当事人可以在申请仲裁前，依法向人民法院申请财产保全和证据保全
- B. 仲裁庭认为有必要收集的证据可以自行收集
- C. 证据应当在开庭前出示，当事人可以质证
- D. 错误申请财产保全的，受理人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失

【答案】AB

【解析】选项 C：证据应当在“开庭时”出示，当事人可以质证。选项 D：错误申请财产保全的，申请人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失。

【多选题】根据仲裁法律制度的规定，下列关于涉海事纠纷的表述中，正确的有（ ）。

- A. 当事人书面约定仲裁的，可以选择由仲裁机构进行
- B. 当事人书面约定仲裁的，可以选择以中华人民共和国为仲裁地
- C. 依法需要报送备案信息的，应当在组庭后 3 个工作日内报送备案信息
- D. 依法需要报送备案信息的，应当向仲裁机构报送备案信息

【答案】ABC

【解析】当事人书面约定仲裁的，可以选择由仲裁机构进行；也可以选择以中华人民共和国为仲裁地，由符合《仲裁法》规定条件的人员组成仲裁庭按照约定的仲裁规则进行，该仲裁

庭应当在组庭后 3 个工作日内将当事人名称、仲裁地、仲裁庭的组成情况、仲裁规则向“仲裁协会”备案。当事人申请财产保全、证据保全、请求责令另一方当事人作出一定行为或者禁止其作出一定行为的，仲裁庭应当依法将当事人的申请提交人民法院，人民法院应当依法及时处理。